مُكْرٍ ومُكترٍ وللمستحقّ اخذها ودفع كراء الحرث فإن ابى قِيلَ له أعطه
كراء سنة وإلا أسلمها بلا شيء وفي سنين يُفسخ او يُمضى ان عرف
النسبة ولا خيار للمكتري للعهدة وانتقد ان انتقد الأوّل وأمن هو
والغلّةُ لذي الشبهة او المجهول للحكم كوارث وموهوب ومشترٍ لم
يعلموا بخلاف ذي دَيْن على وارث كوارث طرأ على مثله إلا ان
ينتفع وان غرس او بنى قِيلَ للمالك أعطه قيمته قائما فإن أبى فله
دفع قيمة الأرض فإن ابى فشريكان بالقيمة يوم الحكم لا المحبّسة
فالنقضُ وضمن قيمة المستحقّة وولدها يوم الحكم والأقلّ ان أخذ دية
لا صداق حرّة او غلّتها وان هدم مكترٍ تعدّيا فللمستحقّ النقضُ
وقيمةُ الهدم وان أبرأه مُكريه كسارقِ عبد ثم استُحقّ بخلاف مستحقّ
مدّعي حرّيّة إلا القليل وله هدمُ مسجد وان استُحقّ بعض فكالمبيع
ورجّع للتقويم وله ردُّ احد عبدين استُحقّ افضلهما بحرّيّة كأنْ صالحَ
عن عيب بآخر وهل يقوّم الأوّل يوم الصلح او يوم البيع تأويلان
وان صالحَ فاستُحقّ ما بيد مدّعيه رجع في مُقرّ به لم يفُتْ وإلا ففي
عِوَضه كإنكار على الأرجح لا الى الخصومة وما بيد المدّعَى عليه
ففي الإنكار يرجع بما دفع وإلا فبقيمته وفي الإقرار لا يرجع كعلمه
صحّةَ ملك بائعه لا ان قال داره وفي عرض بعرض بما خرج منه او
قيمته إلا نكاحا وخلعا وصلحَ عمد ومقاطعا به عن عبد او مُكاتَب او
عمرى وان أنفذت وصيّة مستحقّ برقّ لم يضمن وصيٌّ وحاجٌّ ان عُرف
بالحرّيّة واخذ السيّد ما بيع ولم يَفُتْ بالثمن كمشهود بموته ان عُذرت
بيّنته وإلا فكالغاصب وما فات فالثمنُ كما لو دبّر او كبر صغير ،